

Arrêté n° 052.21 /MER
*portant détermination de la valeur en douane et fixant le
régime douanier applicable aux marchandises importées
en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail*

Le Ministre de l'Economie et de la Relance ;

Vu la Constitution ;

Vu le Règlement n°05/19-UEAC-010 A CM-33 du 08 avril 2019 portant révision du Code des Douanes de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale ;

Vu l'Accord de l'Organisation Mondiale du Commerce sur la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994 relatif à l'évaluation en douane des marchandises importées ;

Vu le décret n° 0332/PR/MEEDD du 28 février 2013 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Développement Durable ;

Vu le décret n°0422/PR/MDDEPIP du 09 août 2016 portant réorganisation de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;

Vu le décret n° 000227/PR du 16 juillet 2020 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 000228/PR/PM du 17 juillet 2020 fixant la composition du Gouvernement de la République, modifié par le décret n°000412/PR/PM du 9 décembre 2020 ;

Vu la décision 3.1 du Comité de l'Evaluation en Douane de l'Organisation Mondiale des Douanes du 26 avril 2004 ;

Considérant l'Avis de la Commission de la CEMAC du 10 octobre 2013 sur l'évaluation en douane des marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail ;

Vu les nécessités de service ;

Arrête :

Article 1^{er} : Le présent arrêté a pour objet de déterminer la valeur en douane et le régime douanier applicable aux marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail.

Article 2 : La valeur en douane des marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail est déterminée conformément aux dispositions des articles 27 à 52 du Code des Douanes.

Dans le cas où l'application successive des autres méthodes, prévues aux articles 30 à 36 du Code des Douanes, ne permet pas de la déterminer, la valeur en douane des marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail est déterminée en application de l'article 37 dudit Code.

Article 3 : La valeur en douane des marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus est fondée sur le montant total des loyers payés ou à payer pendant toute la durée du contrat.

La base taxable déterminée à l'alinéa ci-dessus est ajustée en prenant en compte les éléments ci-après :

Sont ajoutés :

- les frais de transport de la marchandise importée jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier ;
- les frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu'au lieu d'introduction sur le territoire douanier ;
- le coût de l'assurance.

Sont déduits, pour autant qu'ils soient distinctement désignés et quantifiables dans le contrat :

- les intérêts pour paiement différé, si les conditions suivantes sont réunies :
 - les montants des intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées ;
 - l'accord de financement considéré a été établi par écrit ;

- l'acheteur peut démontrer que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix payé ou à payer et que le taux d'intérêt n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré.
- l'ensemble des frais supportés par le propriétaire et compris dans le loyer pour l'installation de la marchandise importée, sa mise en service et son maintien en ordre de marche notamment par l'entretien courant, les réparations et la fourniture gratuite des pièces de rechange ;
- les frais postérieurs à l'importation, dont notamment les droits et taxes payés à l'importation, les frais de dédouanement, les frais de transport et de livraison postérieurs à l'introduction des marchandises sur le territoire douanier, l'assurance pour couvrir le bon fonctionnement de la marchandise louée sur le territoire national.

Article 4 : Dans le cas où le contrat de location ou de crédit-bail prévoit une option d'achat, la valeur en douane est déterminée de la manière suivante :

- Si l'option d'achat est levée au début du contrat de location, la base de l'évaluation en douane est le prix d'option, ajusté conformément au Code des Douanes ;
- Si l'option est levée au cours de l'exécution ou à l'expiration du contrat, la base de l'évaluation en douane est le montant total des loyers de la période, majoré de la somme résiduelle exigée pour l'achat.

Article 5 : En cas de prorogation du contrat de location ou de crédit-bail, la valeur à prendre en considération dans le cadre d'une nouvelle déclaration en douane est celle qui, déterminée comme indiqué à l'article 2, correspond à la nouvelle durée du contrat.

Article 6 : Le régime douanier applicable aux marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou de crédit-bail est l'Admission Temporaire.

Lorsque les marchandises sont importées en Admission Temporaire Normale, les droits et taxes sont totalement suspendus, conformément aux dispositions de l'article 220 du Code des Douanes.

Lorsque les marchandises sont importées en Admission Temporaire Spéciale, les droits et taxes sont partiellement suspendus, conformément aux dispositions de l'article 225 du Code des Douanes.

Article 7 : Sous le régime de l'Admission Temporaire Spéciale, les droits et taxes afférents à la période d'utilisation du matériel sont exigibles dès l'enregistrement de la déclaration relative à l'importation du matériel.

Ces droits et taxes sont calculés en multipliant la valeur imposable par le taux cumulé des droits et taxes. Ils sont payés :

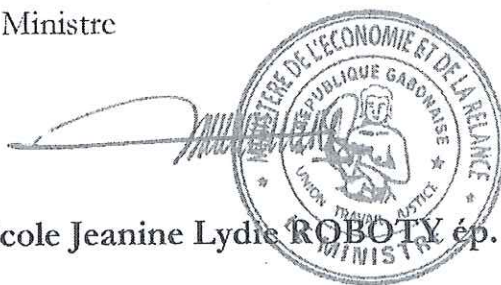
- à la fin de la période de location, si elle est inférieure à un (01) mois ;
- à la fin de chaque mois, si la période de location excède un (01) mois.

Article 9 : Le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects est chargé de l'application du présent arrêté.

Article 10 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 03 SEP. 2021

Le Ministre



Nicole Jeanine Lydie ROBOTY ép. MBOU